

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4272/2548

บริษัทศรีวราเรียลเอสเตท กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) โดยบริษัทแอสเซ็ท

เวอรี จำกัด ผู้บริหารแผน
กรมสรรพากร

ริคฟ์
โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/12 (7), มาตรา 90/74

เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของโจทก์ ย่อมมีผลทำให้คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนของศาลล้มละลายกลางเป็นอันถูกยกเลิกเพิกถอนไปในตัว ข้อกำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการที่ให้จำเลยในฐานะเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เพียงบางส่วนของจำนวนหนี้ที่ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการอันเป็นความผูกพันตามแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งเกิดขึ้นเมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนยอมเป็นอันสิ้นสุดไปด้วยสิทธิและหน้าที่ของจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้อย่อมกลับไปดังเดิมที่มีกันอยู่ก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

ส่วนที่โจทก์ได้ดำเนินการชำระหนี้ตามแผนครบถ้วนแล้วนั้น เมื่อการชำระหนี้เป็นเพียงบางส่วนของจำนวนหนี้ที่จำเลยขอรับชำระหนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้ จึงหาทำให้โจทก์หลุดพ้นจากความรับผิดชอบไม่ การชำระหนี้บางส่วนดังกล่าว มีผลเพียงทำให้หนี้ที่โจทก์มีต่อจำเลยเป็นอันระงับไปเท่าจำนวนที่จำเลยได้รับชำระ โจทก์จึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่ขาดต่อจำเลยต่อไป

การที่ศาลฎีกามีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ย่อมทำให้สภาวะพักการชำระหนี้ซึ่งได้เกิดขึ้นนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอไว้ เพื่อพิจารณาย่อมสิ้นสุดลง ข้อห้ามมิให้จำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่บังคับชำระหนี้ได้เอง ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/12 (7) ย่อมสิ้นสุดลงด้วย เมื่อโจทก์มี หนี้ภาษีอากรค้างที่ต้องชำระแก่จำเลยอยู่ จำเลยย่อมมีอำนาจในการบังคับชำระหนี้ใน ส่วนที่ค้างชำระตามอำนาจที่มีอยู่ตาม ป. ราษฎร ต่อไป โดยผลคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ไม่ชอบด้วยแผนและมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการย่อมทำให้สิทธิของโจทก์ ที่จะเรียกร้องขอให้ศาลบังคับให้จำเลยถอนการยึดและอายัดและส่งมอบโฉนดที่ดิน คืนให้แก่โจทก์เพื่อนำไปจัดการตามแผนฟื้นฟูกิจการย่อมเป็นอันระงับไป

โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยถอนการยึดและอายัดโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และให้ส่งมอบโฉนดที่ดินรวม 86 โฉนด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าแร่ อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร คืนแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทน การแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าแร่ อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 86 โฉนด คืนแก่โจทก์ ค่าฤชา ธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ระหว่างพิจารณา ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในสำนวนคดีหลักที่กองทุนรวมไทยสตราทิจิคเอสเซ็ท ผู้ร้องขอ ร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทศรีวราเรียลเอสเตทกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 110/2547 ว่า มีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า คดีนี้ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 110/2547 ว่าไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของโจทก์ เช่นนี้ผลของคำสั่งดังกล่าวย่อมมีผลทำให้คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนของศาลล้มละลายกลางเป็นอันถูกยกเลิกเพิกถอนไปในตัว ดังนั้น ข้อกำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการที่ให้จำเลยในฐานะเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เพียงบางส่วนของจำนวนหนี้ที่ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการอันเป็นความผูกพันตามแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งเกิดขึ้นเมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนย่อมเป็นสิ้นผลไปด้วย สิทธิและหน้าที่ของจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้อย่อมกลับเป็นไปดังเดิมที่มีกันอยู่ก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

ส่วนที่ว่าโจทก์ได้ดำเนินการชำระหนี้ตามแผนครบถ้วนแล้วนั้น เมื่อการชำระหนี้เป็นเพียงบางส่วนของจำนวนหนี้ที่จำเลยขอรับชำระหนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้ จึงหาทำให้โจทก์หลุดพ้นจากความรับผิดชอบไปไม่ การชำระหนี้บางส่วนดังกล่าวมีผลเพียงทำให้หนี้ที่โจทก์มีต่อจำเลยเป็นอันระงับไปเท่าจำนวนที่จำเลยได้รับชำระ โจทก์จึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่ขาดนี้ต่อจำเลยต่อไป

การที่ศาลฎีกามีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการย่อมทำให้สภาวะพักการชำระหนี้ซึ่งได้เกิดขึ้นนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอไว้เพื่อพิจารณาย่อมสิ้นสุดลง ข้อห้ามมิให้จำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่บังคับชำระหนี้ได้เอง

ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/12 (7) ย่อมสิ้นสุดลงด้วย เมื่อโจทก์มี
หนี้ภาษีอากรค้างที่ต้องชำระแก่เจ้าเลยอยู่ เจ้าเลยย่อมมีอำนาจในการบังคับชำระหนี้ใน
ส่วนที่ค้างชำระตามอำนาจที่มีอยู่ตาม ป. รัชฎากร ต่อไป ดังนั้น โดยผลของคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ย่อมทำให้สิทธิของโจทก์ที่จะเรียกร้องขอให้ศาลบังคับให้เจ้าเลยถอนการยึดและอายัด
และส่งมอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่โจทก์เพื่อนำไปจัดการตามแผนฟื้นฟูกิจการย่อมเป็น
อันระงับสิ้นไป ที่ศาลล้มละลายกลางพิพากษตามคำขอบังคับของโจทก์มานั้น ศาล
ฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ.

(วัฒนชัย โชติชูตระกูล-สมชาย พงษ์ธา-อุดมศักดิ์ นิติมนตรี)

ศาลล้มละลายกลาง - นายชาญชัย ศรีแสงทรัพย์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ